

0000843-15.2015.8.26.0559

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 19/05/2022

... patamar de um sexto. Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO EM
RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 - FALTA DE PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - CARACTERIZAÇÃO INDEPENDENTE DA COMPROVAÇÃO DE
EFETIVA CORRUPÇÃO DOS MENORES - CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA OU
ADOLESCENTE EM ALGUMA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

1ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Mirassol-SP - cep 15130-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000843-15.2015.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000843-15.2015.8.26.0559

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - RDO 3083/2015 - DEL. POL. MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu e Indiciado:

Lucas de Almeida Antunes e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS VINICIUS KRAUSE BIERHALZ

Vistos.

Dispensado o relatório e a fundamentação, nos termos do art. 492, I e II, do CPP. O E. Conselho de Sentença, regularmente constituído, afirmou tanto a materialidade quanto a autoria dos dois crimes de homicídio na forma tentada e a incidência da qualificadora do motivo fútil, com o afastamento da tese de participação de menor importância, bem como respondeu assertivamente quanto à existência e autoria do crime de corrupção de menores, e refutou a materialidade do crime de posse de arma de fogo.

Destarte, DECLARO o acusado Lucas de Almeida Antunes CONDENADO como incurso nas sanções do art. 121, §2º, II, c.c 14, II, por duas vezes, na forma do art. 70, parte final, todos do CP, e do art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 70, primeira parte, do CP, e o ABSOLVO da imputação do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03.

Passo à dosimetria da pena, na forma do art. 68 do CP.

Na primeira fase, em análise ao disposto no art. 59 do CP, tem-se que a culpabilidade, tida como grau de reprovabilidade do comportamento, não destoa da normalidade. O réu ostenta maus antecedentes, ante as condenações transitadas em julgado por fatos anteriores aos ora sob análise nos autos n.

0001914.66.2013.8.26.0358 e n. 0001223-25.2016.8.26.0358. Não há notícias acerca

da conduta social e da personalidade da agente, de modo que tais circunstâncias permanecem neutras. Os motivos dos crimes foram quesitados e, portanto, apreciados pelo Conselho de Sentença. As circunstâncias dos crimes são desfavoráveis, já que os eventos delituosos consistiram em disparos de arma de fogo em via pública, com geração de perigo comum e possibilidade de alvejar terceiros. As consequências do crime são próprias da figura delituosa. Não há provas de que o comportamento das vítimas efetivamente concorreu para o delito. Assim, considerando a presença de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis e o entendimento do STJ no AgRg-HC 547.176, de que cada circunstância deve ser valorada, a rigor, no patamar de um sexto, fixo a pena-base de cada um dos crimes contra a vida em 16 anos de reclusão e a reprimenda do crime do art. 244-B da Lei 8.069/90 em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho as penas nos patamares já fixados.

Na terceira e derradeira fase, presente causa de diminuição de pena relativa aos crimes contra a vida, notadamente a tentativa (art. 14, II, do CP), que impõe a redução da sanção em seu patamar máximo, qual seja dois terços, diante do iter criminis percorrido. Não há causas de aumento de pena. Destarte, a pena de cada um dos crimes de homicídio fica estabelecida em 05 anos e 04 meses de reclusão, ao passo que a reprimenda do crime do art. 244-B da Lei 8.069/90 é de 01 ano e 04 meses de reclusão.

Nos termos do já reconhecido por ocasião de pronúncia, a relação entre os crimes contra a vida é de concurso formal impróprio, de modo que as penas aplicadas a cada um deles devem ser cumuladas.

Já o crime de corrupção de menores foi praticado em concurso formal próprio com um dos crimes contra a vida, motivo pelo qual é de rigor a exasperação da pena de um deles no patamar de um sexto. Nesse sentido:

ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DEFENSIVO: PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 – FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME FORMAL – CARACTERIZAÇÃO INDEPENDENTE DA COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DOS MENORES – CONSUMAÇÃO QUE SE DÁ COM PARTICIPAÇÃO DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM ALGUMA ATIVIDADE CRIMINOSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – CONCURSO FORMAL RECONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ESSE FIM. (TJSP; Apelação Criminal 1501456-17.2021.8.26.0537; Relator (a): Jayme Walmer de Freitas; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022)

Assim, a pena definitiva é de 11 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão.

Por força da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da previsão do art. 33, §2º, 'a', do CP, o regime inicial é o fechado. Esse cenário não resta alterado, por ora, pelo disposto no art. 387, §2, do CPP.

Em vista da quantidade de pena aplicada, é incabível a substituição por restritivas de direitos (art. 44, II, do CP) ou a sua suspensão condicional (art. 77 do CP).

Por força dos princípios da correlação e do contraditório, deixo de fixar valor indenizatório mínimo (art. 387, IV, do CPP).

Uma vez que o acusado não está com prisão provisória vigente neste feito e que não há notícias de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida, concedo-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP).

Ainda, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sem embargo da suspensão da exigibilidade do encargo em razão do disposto no art. 98, §3º, do CPC c.c art. 3º do CPP.

Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, da CF).

Dou por publicada esta sentença em plenário do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Mirassol/SP, em 19 de maio de 2022, às 18h55, saindo os presentes intimados, inclusive o acusado, independentemente de nova intimação.

Comunique-se.

Mirassol, 19 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA